

ADDENDUM N.01
CONTRATTO DI SUBAFFIDAMENTO DEL 02/12/2025
cod. ident. contratto: 208-148_022/2025
CIG: B222012D5B
CUP J51B21001950006

TRA

La **Cosedil S.p.A.** con sede legale in Roma, P.zza della Marina n. 1, Partita IVA n. 00512340878 nella persona del Procuratore Speciale Sig. Luigi Bruno, in appresso per brevità denominata **"AFFIDATARIA"**;

E

La **KAYA SCAVI SRL**, con sede in Canicattini Bagni (SR), Contrada Valle Pezze sn e partita IVA 01863190896, nella persona del Legale Rappresentante Santo Gionfriddo, nato a Siracusa (SR) il 07/09/1969, in appresso per brevità denominata **"SUBAFFIDATARIA"**

Premesso:

- che la Società **COSEDIL S.p.A.**, è risultata aggiudicataria dell'appalto avente ad oggetto **Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori del Bypass Ferroviario di Augusta sulla tratta Catania Siracusa**;
- che nell'esecuzione dei suddetti lavori è prevista la realizzazione della viabilità di cantiere e dei piazzali;
- che la **COSEDIL S.p.A.**, **AFFIDATARIA** dei lavori in riferimento, in data 08/08/2025, ha sottoscritto il contratto di appalto;
- che con contratto del 02/12/2025, di seguito denominato anche Contratto base, la Società **KAYA SCAVI SRL**, nell'ambito della dell'appalto avente ad oggetto la **"Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori del Bypass Ferroviario di Augusta sulla tratta Catania Siracusa"** (CIG: B222012D5B e CUP J51B21001950006), ha avuto affidato dalla **COSEDIL S.p.A.**, la realizzazione della viabilità di cantiere e dei piazzali;
- che nell'ambito del suddetto appalto, l'**AFFIDATARIA** intende incrementare le prestazioni già affidate alla **SUBAFFIDATARIA**, mediante l'aumento delle quantità contrattuali originariamente previste;
- che per tale motivo le parti hanno redatto il presente **ADDENDUM n. 1**, con il quale vengono definite le ulteriori quantità, che va ad integrare e modificare quanto previsto all' **"ART. 5 – ELENCO PREZZI UNITARI"** del Contratto base;
- che la **SUBAFFIDATARIA** ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire le ulteriori lavorazioni e ad accettare l'estensione del Contratto base alle condizioni di cui al presente Addendum;
- che il presente Addendum e le prestazioni oggetto dello stesso comportano l'aumento dell'importo complessivo del Contratto base, rispetto a quanto previsto all'Art. 4 **"IMPORTO DEL CONTRATTO"**, nonché l'inserimento di nuovi prezzi all'art. 5 **"ELENCO DEI PREZZI UNITARI"**.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

ARTICOLO 1 – VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel Contratto n. 208-148_022/2025 e nel presente Atto Aggiuntivo, anche se non materialmente allegati allo stesso, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo, assumendo a tutti gli effetti valore di patto contrattuale.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ADDENDUM

Le Parti concordano di integrare, e con il presente Atto Aggiuntivo in effetti integrano, le seguenti prestazioni e relative quantità rispetto a quanto previsto all'art. 5 "ELENCO PREZZI UNITARI" del Contratto Base n. 208-148_022/2025, per i lavori di seguito descritti. Pertanto l'art. 5 del Contratto Base dovrà intendersi conseguentemente e definitivamente modificato ed integrato come di seguito riportato:

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Le prestazioni oggetto del presente Contratto verranno compensate a MISURA, quanto oggetto del presente contratto è riepilogato nella seguente tabella:

ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	P. U.	IMPORTO
P.01	Fornitura, trasporto, stesa e compattazione di misto di cava avente granulometria 0-500 mm, per la formazione di piste e piazzali di cantiere	mc	6.325,71	€ 15,30	€ 96.783,36
P.02	Fornitura, trasporto, stesa e compattazione di misto di cava avente granulometria 0-70 mm, per la formazione di piste e piazzali di cantiere	mc	4.350,98	€ 16,80	€ 73.096,46

Tale variazione non comporta alcuna modifica, ai patti e alle condizioni generali del Contratto base, che rimangono per l'effetto uguali a quelli contenuti nel contratto in parola, fatto salvo quanto concordato in questa sede.

ARTICOLO 3 - MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo del presente Atto Aggiuntivo, conseguentemente alle nuove lavorazioni e alle relative quantità indicate nella tabella di cui al precedente art. 2, è determinato tra le Parti in ulteriori € **169.879,83** (euro centosessantanovemilaottocentosettantanove/83), oltre IVA di legge se dovuta, comprensivi di € **5.096,39** (euro cinquemilazeronovantasei/39) per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso.

Pertanto, con la sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo l'importo complessivo del Contratto Base n. 208-148_022/2025 diventa pari a € **273.079,83** (euro duecentosettantatremilazerosettantanove/83), oltre IVA di legge se dovuta, comprensivo di € **8.196,39** (euro ottomilacentonovantasei/39) per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso.

Con la sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo è fatto divieto alla SUBAFFIDATARIA di eseguire prestazioni il cui controvalore ecceda l'importo di cui al presente atto, salvo preventiva sottoscrizione di ulteriore addendum contrattuale.

ART. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE

Le parti si danno reciprocamente atto, che per effetto del presente ADDENDUM, il termine di ultimazione dei lavori affidati con il presente atto, è fissato al **30/09/2026**, resta invariata la data di ultimazione del Contratto base.

ARTICOLO 5 - CLAUSOLA RESIDUALE.

Per tutto quanto non espressamente previsto o derogato dal presente Atto Aggiuntivo, restano pienamente valide ed efficaci le condizioni e le clausole del Contratto base del 16/12/2025.

Santa Veneria (CN) li, 01/07/2026

COSEDI S.p.A.
Il Procuratore
Geom. Luigi Bruni

KAVA Stravi S.r.l.
C.da Valle Pezzo, 51
96010 CANTATTINI BAGNI (SR)
P. Iva 01868490896

La SUBAFFIDATARIA dichiara di ben conoscere ed approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli del presente Addendum al Contratto base del 16.01.2024.

Santa Veneria (CT) lì, 01/07/2026

KAYA Scavi S.r.l.
L. SUBANE POZZA
95010 CANICATTI BAGNI (SR)
P. Iva 01862190896